

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4117/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
บริษัท สยาม พาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด
นาย มา โนช ภัค ดี กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

จำเลยนำรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากผู้ร้องไปใช้กระทำความผิดโดยผู้ร้องรู้และมิได้บอกเลิกสัญญาแต่กลับรับชำระค่าเช่าซื้อต่อไปอีก พฤติการณ์ของ ผู้ร้องจึงเป็นเพียงประสงค์จะได้รับค่าเช่าซื้อเท่านั้น และการที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง ก็เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่จำเลยที่จะได้รับรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้องในภายหลังอันถือได้ว่าเป็นการร่วมรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 กับให้รับรถยนต์บรรทุกของกลางคันหมายเลขทะเบียนลำพูน บ-2073

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องซึ่งให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อโดยมีนายศักดา จันทรมานนท์เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนและสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลาง และได้ให้จำเลยที่ 1 เข้าซื้อไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2528 ในราคา 94,512 บาท มีนายศักดิ์ จันทรมานนท์ เป็นผู้ค้าประกันตามเอกสารหมายเลข ร.5,ร.6 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ร้อง 16 งวด แล้วผิดนัดมาตลอด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 ก่อนผิดนัด จำเลยที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิด มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้ร้องรู้เห็นว่าเป็นใจช่วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 หรือไม่ผู้ร้องมีนายอดิชาติ จันทรินทร์ พนักงานสินเชื่อและการตลาดของผู้ร้องมาเป็นพยานเพียงปากเดียวเบิกความว่า จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้อง และตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละ 3,938 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2528 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ร้องรวม 16 งวด เป็นเงิน 63,008 บาท คงค้างชำระอีก 8 งวด เป็นเงิน 31,504 บาท โดยผิดนัดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2530 เป็นต้นมา ผู้ร้องได้บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2530 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ร.8 ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำของนายอดิชาติ แสดงว่าจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ร้องจนถึงงวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2530 นายอดิชาติเบิกความต่อไปว่าผู้ร้องเพิ่งทราบว่ารถยนต์ของกลางถูกยึดไปเมื่อ

จำเลยที่ 1 ขาดส่งค่าเช่าซื้องวดเดือนมีนาคม 2530 และพนักงานของผู้ร้องตามไปเก็บค่าเช่าซื้อจึงได้ทราบ แต่ปรากฏว่าผู้ร้องมีหนังสือแจ้งแก่สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่มเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้นำรถยนต์ของกลางไปกระทำผิดกฎหมายว่ารถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องและผู้ร้องมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2529 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ที่โจทก์อ้างถึงและผู้ร้องรับว่าเป็นเอกสารของผู้ร้องตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 24 กันยายน 2530 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 นายชนะ จันทรเณลีย์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินเชื่อของผู้ร้องก็ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีผู้นำรถยนต์ของกลางไปใช้โดยผิดกฎหมายว่าผู้ร้องทราบเรื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2529 ปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของนายชนะ เอกสารหมายเลข จ.1 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ร้องทราบว่าจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ของกลางไปใช้โดยผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2529 แล้ว ซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข ร.5 ข้อ 4, 10 สัญญาเช่าซื้อย่อมถือว่าเลิกกันทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว แต่ผู้ร้องก็มิได้บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 คงรับชำระค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 ต่อมาอีก 5 งวด ดังนี้ฎีกาของผู้ร้องที่ว่า ผู้ร้องรับเงินค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 หลังจากจำเลยที่ 1 นำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำผิดและถูกยึดไปแล้วโดยผู้ร้องไม่ทราบเรื่องดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นพฤติการณ์แห่งคดีแสดงว่าผู้ร้องประสงค์จะได้รับค่าเช่าซื้อเท่านั้นจำเลยที่ 1 จะนำรถยนต์ของกลางไปใช้อย่างไรก็ได้การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางจึงเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 ที่จะได้รับรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้องในภายหลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นการร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 และเป็นการไม่สุจริตผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง"

พิพากษายืน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ